

CONTRATO NÚMERO: AYCO-2026-0163

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DATOS

CONTRATANTE:

Fondo de Inversión del Pacífico S.A. de C.V.

RFC:

Representante legal: Lic. María Fernanda Gutiérrez López

CONTRATISTA:

Constructora del Pacífico Express S. de R.L. de C.V.

RFC:

Representante legal: Arq. Juan Pablo Mendoza Ríos

Ambas partes, en lo sucesivo denominadas conjuntamente como "Las Partes", reconocen tener capacidad legal suficiente para obligarse en los términos del presente contrato y, al efecto, manifiestan:

I. Que la CONTRATANTE requiere de construcción, equipamiento y puesta en marcha de un centro de datos corporativo Tier III, incluyendo obra civil, sistemas de respaldo energético con generadores y UPS redundantes, climatización de precisión N+1, infraestructura de red con fibra óptica, y certificación ICREA.

II. Que el CONTRATISTA cuenta con la experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para prestar los servicios requeridos.

III. Que Las Partes, en virtud de lo anterior, convienen en celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la construcción, equipamiento y puesta en marcha de un centro de datos corporativo Tier III, incluyendo obra civil, sistemas de respaldo energético con generadores y UPS redundantes, climatización de precisión N+1, infraestructura de red con fibra óptica, y certificación ICREA. El CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios conforme al alcance descrito en el Anexo Técnico I, el cual forma parte integral del presente contrato.

SEGUNDA. VIGENCIA

El presente contrato tendrá una vigencia del 1 de junio de 2026 al 31 de diciembre de 2027, pudiendo prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes mediante convenio adicional suscrito por ambas.

TERCERA. MONTO TOTAL Y FORMA DE PAGO

El monto total del presente contrato es de \$22,500,000.00 MXN (Veintidós millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), más IVA. El pago se realizará de la siguiente manera: a) 30% a la firma del presente contrato; b) 40% contra entregables parciales aprobados por la CONTRATANTE; c) 30% restante contra la recepción final del proyecto.

CUARTA. PENALIZACIONES

En caso de terminación anticipada del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, éste deberá pagar a la CONTRATANTE una penalización equivalente al 50% del monto total del contrato. En caso de retraso en la entrega de los servicios contratados, el CONTRATISTA pagará una penalización de \$350,000.00 MXN por día calendario de retraso, sin que dicha penalización pueda exceder del 50% del monto total del contrato.

QUINTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Sin garantía de cumplimiento. El CONTRATISTA es una empresa de reciente creación (RFC 2024) y no presenta

fianza, depósito ni carta de crédito.

SEXTA. JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a los arbitraje internacional bajo reglamento UNCITRAL en inglés, sede en Cancún, Quintana Roo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de domicilio presente o futuro.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen a mantener estricta confidencialidad sobre toda la información técnica, comercial, financiera y operativa que reciban con motivo del presente contrato. Las obligaciones de confidencialidad subsistirán de manera indefinida, sin limitación temporal contados a partir de la terminación del presente contrato.

OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todo el software, documentación y material desarrollado por el CONTRATISTA en virtud del presente contrato serán propiedad compartida entre las partes en proporción 50-50%.

NOVENA. CAUSAS DE RESCISIÓN

El presente contrato podrá rescindirse por cualquiera de las siguientes causas: a) Incumplimiento de las obligaciones pactadas; b) Quiebra o concurso mercantil de cualquiera de las partes; c) Mutuo acuerdo de las partes; d) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

Las partes firman el presente contrato en dos tantos, en la Ciudad de México, a los ____ días del mes de _____ de 2026.

CONTRATANTE

CONTRATISTA